

일련번호	09	감사자			공 개(○) 비공개()
신분상 조치인원	1	재정상 조치방법		재정상 조치금액	

주의요구 및 통보

제 목 예·제초 작업(조경) 관련 계약업무 부적정

소 관 부 서 >>>지사

조 치 부 서 √√√√√, >>>지사

내 용

1. 업무개요

>>>지사는 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 및 「계약업무규정」에 따라 공사·용역·물품 등에 대해 계약발주, 계약체결 및 대가지급 등 계약업무를 자체적으로 수행하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제7조(계약의 방법)에 따르면 계약의 목적, 성질, 규모 등을 고려하여 필요하다고 인정되는 경우에는 수의계약을 할 수 있으나, 이에 해당되지 않을 경우에는 일반경쟁을 원칙으로 한다. 또한 동법 시행령 제7조(추정가격의 산정)에 따르면 개별적인 조달요구가 복수로 이루어지거나 분할되어 이루어지는 계약의 경우에는 동일 회계연도 또는 직후 12월동안에 계약할 금액의 총액을 기준으로 추정가격을 산정하거나, 해당 계약의 직전 회계연도 또는 직전 12개월 동안 체결된 유사한 계약의 총액을 대상으로 직후 12개월 동안의 수량 및 금액의 예상변동분을 고려하여 조정한 금액을 기준

으로 추정가격을 산정하여야 한다.

한편, 「계약업무규정」 제19조(소액수의계약 체결절차 등) 및 제20조(공사의 분할계약 금지)에 따르면 국가계약법 시행령 제26조제1항제5호가목에 따라 수의계약을 체결할 때 추정가격이 2천만 원 초과인 경우에는 우리 공사 전자조달 시스템을 이용하여 견적서를 제출하도록 하여야 하며, 전체 사업내용이 확정된 공사를 시기적으로 분할하거나 공사량을 구조별, 공정별로 분할할 수 없도록 규정하고 있다. 또한 「K-water 조경유지·운영관리지침」에 따르면 조경유지관리 시행은 도급공사로 시행함을 원칙으로 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

»»»지사는 '22년 이후 각 년도별 예·제초 작업을 시행하는 과정에서 동일년도 내 유사한 계약의 총 추정가격이 2천만원을 초과함에도 추정가격 2천만원 미만의 용도물품청구로 분할발주하여 관련 규정을 위반하였다.

관계부서 의견 »»»지사는 감사의견을 수용하며 별도 의견을 제시하지 않았다.

조치할 사항

① √√√√√장은 계약 관련 규정을 위반한 관련자를 '주의' 조치하시기 바랍니다. (주의요구)

[관련자] 생략

② »»»지사장은 향후 계약 관련 규정을 철저히 준수하시기 바랍니다. (통보)